

1500655-94.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... que não portasse petrechos para o tráfico, pois a droga já estava fracionada, pronta para ser entregue ao comprador.

Ao levar consigno substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros e vendê-la, o acusado praticou ações abstratamente previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500655-94.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500655-94.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 15h10, na Rua Mendes de Moraes, nº 1600, Jardim Marisa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo e vendeu, a Isac Laurentino da Silva, aproximadamente 0,26g (vinte e seis centigramas) de cocaína, na forma vulgarmente conhecida como crack, divididos em 02 (duas) porções, tratando-se de substância capaz de causar dependência e cujo princípio ativo, Benzoilmetilecgonina, está relacionado em lista anexa da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga de produção, cultivo, transporte, depósito, guarda, comercialização e fornecimento proibidos no território nacional.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares estavam em patrulhamento nas imediações de local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viram o réu correndo pela linha férrea.

O comportamento de Douglas despertou a atenção dos milicianos, que desembarcaram das motocicletas e passaram a persegui-lo a pé. Em meio à ação, viram-no entregando porções de crack a Isac Laurentino da Silva, que tentou entregar dinheiro ao acusado, mas não teve êxito, em decorrência da intervenção policial.

Sob a posse de Isac, os policiais encontraram as porções de crack acima descritas e R\$ 20,00 (vinte reais), em dinheiro, que ele disse se destinar ao pagamento pela droga adquirida. Sob a posse de Douglas, nada de ilícito foi apreendido.

Ouvido pela Autoridade Policial, Isac reafirmou que comprara as substâncias do réu, por R\$ 20,00 (vinte reais).

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão evidenciam que a droga pertencia ao acusado e fora destinada ao fornecimento a terceiros.

A denúncia (fls. 156/158) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/135) e foi recebida em 06 de novembro de 2020 (fls. 159).

Citado (fls. 176), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 187/188), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 193/196).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 202).

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha, que teve seu depoimento registrado em gravação audiovisual (fls. 267/268). O acusado não foi localizado para intimação (fls. 241), declarando-se sua revelia.

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 267/268).

A Defensora, na sua manifestação final, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento pena privativa de liberdade; e pela substituição dessa por restritiva de direitos (fls. 267/268).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/07) e de exibição e apreensão (fls. 12), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 181/183) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 181/183) demonstra a natureza entorpecente da substância descrita, que contém cocaína em sua composição.

Não há dúvida de que a droga estava sob a posse do denunciado, que a alienou a terceira pessoa, pois nesse sentido foram as declarações da testemunha ouvida sob o contraditório (fls. 267/268) e os relatos extrajudiciais das demais testemunhas (fls. 02 e 04/05).

A testemunha Márcio Rodrigues Soares (fls. 267/268), policial militar, informou que estava em patrulhamento, juntamente com colega de ofício, quando viram o acusado atravessando a linha férrea. Como havia suspeita de que ele praticava o tráfico de drogas, apearam de suas motocicletas, seguiram-no e viram-no entregando duas pedras de crack a outro indivíduo. No momento em que este indivíduo estendia a mão para entregar dinheiro ao réu, abordaram-nos. O indivíduo que recebera a substância entorpecente declarou que a comprara e que estava em Presidente Prudente a trabalho. O acusado, por sua vez, alegou que intermediara a transação, buscando a droga para outra pessoa, embora ela não lhe pertencesse. Aproximadamente uma semana depois, Douglas voltou a ser preso por tráfico de drogas.

Em que pese a argumentação da Defensora, não há motivo para afastar a credibilidade do relato da testemunha.

Lembre-se que a condição funcional da testemunha, como policial militar, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios concretos de que tenham

mentido. Nesse sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não há indício algum de que o policial militar tenha mentido, tampouco de que possuísse motivos para tanto.

Além disso, Isac Laurentino da Silva, ouvido apenas pela Autoridade Policial (fls. 04/05), apresentou relato compatível com o do miliciano, informando que pagaria R\$ 20,00 por duas pedras de crack.

A congruência com as declarações extrajudiciais de Isac (fls. 04/05) indica a acurácia da narrativa apresentada pela testemunha Márcio sob o contraditório (fls. 267/268).

Portanto, as declarações do policial militar demonstram que o réu praticou o fato previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Embora a quantidade de droga seja pequena, 0,26g (vinte e seis centigramas) de crack, a testemunha Márcio Rodrigues Soares informou que viu o acusado trocando a droga por dinheiro. Evidente que presenciou uma transação de compra e venda de substância entorpecente.

Ainda que fosse verdadeira a versão apresentada pelo réu, em seara administrativa (fls. 06/07), ele descreveu fato igualmente criminoso.

O acusado, naquela ocasião (fls. 06/07), alegou que comprara as porções de crack a pedido de Isac, com dinheiro fornecido por aquela testemunha, com o intuito de juntos a consumirem.

A aquisição para outrem e a posse de substância entorpecente para entrega ao consumo por terceiro, descritas pelo réu, são condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a informação trazida pelo miliciano, de que Isac estava entregando o dinheiro evidencia que Douglas obtivera as porções de crack com recursos próprios. Tratava-se, pois, de uma operação de compra e venda.

Irrelevante que não portasse petrechos para o tráfico, pois a droga já estava fracionada, pronta para ser entregue ao comprador.

Ao levar consigno substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros e vendê-la, o acusado praticou ações abstratamente previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, o réu é tecnicamente primário e não há evidência de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividade delitiva.

Não há, nos autos, documento comprobatório da condenação do acusado pela prática de outro crime.

De qualquer forma, eventual condenação por fato posterior ao narrado na denúncia seria inidônea para afastar a incidência da disposição contida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Neste sentido:

(...) A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. Agravo regimental provido (...).

(STJ; AgRg no AREsp 1899869/SP; Relator: Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF - 1ª Região; j. 23/11/2021; DJe 29/11/2021).

Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento bastam para evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa (v. g. AgRg no HC 517904/TO, STJ). Todavia, tal entendimento não se coaduna com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF). Como o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito. Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Ainda que as declarações extrajudiciais do réu fossem reputadas confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), seria incabível a atenuação da pena base para aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 2/3 (dois terços). Aplica-se o redutor máximo, porque inexistem elementos para justificar maior severidade.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO, nascido aos 10/04/1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Andreilisa Pereira da Silva e de Derivaldo Lourenço Donato, inscrito no Registro Geral nº 57.727.053 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia

da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 187/188); e estão vigentes as medidas cautelares estabelecidas às fls. 98/99.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.

Presidente Prudente, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA